

**TRIBUNALE DI ROMA**

**ATTO DI CITAZIONE**

**PER LO SCIOGLIMENTO DI COMUNIONE EX ARTt.1111 SS. C.C. E EX  
ART. 784 C.P.C.**

Il Sig. **Ottaviani Alessio**, nato a Roma il 27.06.1989 (C.F.: TTVLSS89H27H501M), residente in Milano, via Feltre n. 62 ed elettivamente domiciliato in Tivoli (Roma), Via Di Villa Adriana n. 140, presso lo studio dell'Avv. Federica Roiter (C.F.: RTRFRC76A45H501H), che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al numero di fax 0774530215 o all'indirizzo pec: federica.roiter@pecavvocatitivoli.it

**PREMESSO CHE**

1. L'immobile per cui qui è causa, sito a Roma, in Piazza dei Giureconsulti n. 26, è di piena ed assoluta proprietà di Ottaviani Alessio, nato a Roma il 27 giugno 1989 e Ottaviani Federico (C.F. TTVFRC93E10H501J) nato a Roma il 10 maggio 1993 per i diritti pari ad 1/2 (un mezzo) ciascuno, in comune ed indiviso. Il detto immobile è distinto al Catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio 359, part. 212, sub 505, zona 4, cat. A/2, classe 2, consistenza 8,5 vani, superficie catastale tot 164 mq, r.c. € 1.755,95.
2. Tale immobile perveniva ai fratelli, Alessio e Federico Ottaviani, a seguito di atto di donazione del Sig. Pampaloni Sergio, nato a Roma il 14 dicembre 1928, al quale a sua volta l'immobile era pervenuto giusto atto del Notaio Dott. Gaetano Ciuro del 4 gennaio 1963, rep. 21910, registrato a Roma l'11 giugno 1963 al n. 19732 e trascritto a Roma in data 10 giugno 1963 al n. 34331 di formalità.

3. La suddetta donazione avveniva a mezzo del Notaio, Dott. Roberto Ciancarelli, in L'Aquila il 13 gennaio 2001, rep. 98432/29001, registrato a L'Aquila il 1 febbraio 2001 al n. 298 e trascritto a Roma 1 in data 6 febbraio 2001 ai nn. 9659/6405.
4. Con tale atto, quindi, il Sig. Pampaloni Sergio, riservando per sé l'usufrutto vitalizio, donava, tra l'altro, ai nipoti, Alessio e Federico, i diritti di nuda proprietà sull'immobile in oggetto.
5. Alla morte del donante, avvenuta in data 10 maggio 2006, l'usufrutto si ricongiungeva alla nuda proprietà.
6. Come da visura catastale e da Relazione Notarile Ventennale redatta dal Notaio, Dott. Alberto Chiosi, del 13/01/2021, l'immobile per cui si vuole procedere alla divisione risulta identificato nel seguente modo: *“appartamento sviluppantesi sui piani quinto e sesto della scala B, contraddistinto con l'interno n. 21 (ventuno), composto da 8,5 (otto, cinque) vani catastali; il tutto confinante con vano scala, con distacco su cortile, con distacco su Via della Pineta Sacchetti, con lavatoi, salvi altri; riportato al Catasto Fabbricati di detto Comune (Roma) al foglio 359, particella 212, sub. 505, Piazza dei Giureconsulti n. 26, piano 5-6, r.c. 4, Cat. A/2, cl. 2, vani 8,5, superficie catastale mq 164, R.C. Euro 1.755,95 (giusta variazione catastale del 16 marzo 2005 prot. N. RM0196724 per fusione e diversa distribuzione degli spazi interni (n. 24350.1) dei sub. 503 e 504, e giusto preallineamento (n. 5834.1/1962) prot. N. 5834 e 5835 del 22 marzo 1962).”*
7. L'immobile *de quo* è quindi di proprietà nella misura del 50 % dell'intero dell'attore, Sig. Ottaviani Alessio, mentre il restante 50% è di suo fratello, Sig. Ottaviani Federico.
8. L'intenzione dell'attore, con l'instaurazione del presente giudizio, è quella di ottenere un provvedimento che disponga lo scioglimento della comunione di cui tale immobile è oggetto.
9. Il Sig. Ottaviani, infatti, per motivi di carattere logistici-economici, non ha più interesse a mantenere la comunione *de qua*. In particolare, l'attore, risiedendo e lavorando a Milano, non può godere a pieno della comproprietà di cui è titolare,

trovandosi, pertanto, a dovere affrontare e sostenere le spese per il mantenimento e la manutenzione di una comproprietà di cui non beneficia. Inoltre, da qualche mese, il Sig. Ottaviani Federico, unitamente alla madre, Sig.ra Pampaloni Cinzia, ha sostituito le chiavi della porta d'ingresso dell'appartamento *de quo*, impedendo all'attore di potervi accedere e di poter godere del proprio bene. Tale circostanza è stata contestata dall'attore con lettera raccomandata a/r del 22.10.2020 e con successive comunicazioni.

10. **Appare pertanto palese il venire meno dell'interesse al mantenimento dello stato di comunione.** In particolare, le stesse circostanze di fatto evidenziano che il predetto regime di comunione non può continuare ad esistere e l'odierno istante con il presente atto intende acquisire la proprietà solitaria della sua quota sulla base delle seguenti ragioni di

#### **DIRITTO**

11. La domanda formulata dall'attore risulta legittima, atteso che la stessa è corroborata e sostenuta anche da quanto espresso dall'art. 1111 c.c. laddove al primo comma dispone che: *“Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione(...)”*.
12. Inoltre, si rappresenta che la Corte di Cassazione con la sentenza del 21.08.2012, n. 14577 pronunciata in materia di divisione giudiziale, si esprime nei seguenti termini sul concetto di **“non comoda divisibilità di un immobile”**. Secondo tale orientamento la non comoda divisibilità, *“può ritenersi legittimamente sussistente solo quando risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dall'irrealizzabilità del frazionamento dell'immobile, o dalla sua realizzabilità a pena di notevole deprezzamento, o dall'impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso”*. **Orbene, nel caso di specie, considerate le caratteristiche possedute dall'immobile oggetto del presente giudizio e in particolare la dislocazione**

**su due piani dello stesso, risulterebbe particolarmente agevole e comoda la sua divisione in due distinte unità immobiliari.**

13. La divisione della proprietà immobiliare consentirebbe al Sig. Ottaviani sia di poter ottenere un notevole risparmio economico in termini di spese da sostenere, sia di poter godere autonomamente della sua quota, potendo egli valutare la vendita della singola unità immobiliare o la sua locazione e conseguendo, in entrambi i casi, il godimento dell'immobile che oggi gli è precluso.
14. Non sussistono terzi (creditori od aventi causa) interessati alla vicenda di scioglimento della comunione
15. A fronte della domanda *de qua*, oggetto dell'instaurando procedimento, verrà esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, così come previsto dal decreto legislativo n. 04/03/2010 n. 28 e successive modifiche.
16. Alla luce di quanto detto, la comunione suddetta non può più continuare e l'attore intende avere la proprietà solitaria della sua quota.

Tutto ciò premesso, l'attore *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato

### **CITA**

Il Sig. **OTTAVIANI Federico**, residente in Roma, Piazza dei Giureconsulti n. 26 - cap 00167, a comparire dinanzi il Tribunale di Roma nei suoi noti locali, g.i. e sez. designandi, **all'udienza del 20.10.2021**, ore di rito, con invito a costituirsi, ai sensi e nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c., entro venti giorni prima dell'udienza sopra indicata o fissata ex art. 168 bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 38 e 167 c.p.c., per ivi, in suo contraddittorio o in contumacia, sentir accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione e premessa l'istruttoria occorrente:

- 1) Accertare e dichiarare il diritto allo scioglimento della comunione fra attore e convenuto in relazione al bene descritto in premessa;
- 2) Formare, o, più esattamente, confermare le quote di ciascuno dei partecipanti alla comunione;
- 3) Attribuire ai singoli partecipanti alla comunione la quota a ciascuno spettante, nei termini che seguono:
  - a) Nell'ipotesi di divisibilità dell'immobile, pronunciare lo scioglimento della comunione, formare i lotti secondo il diritto di ciascuno dei condividenti e disporre l'attribuzione, con ogni altra consequenziale pronuncia di legge o di ragione;
  - b) Nell'ipotesi in cui la divisione dell'immobile non fosse possibile e il convenuto non intenda liquidare all'attore la metà del valore dell'immobile, ordinare la vendita dell'immobile ai sensi dell'art. 788 c.p.c. (a mezzo professionista all'uopo delegato) e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote come sopra riportate.
  - c) Porre le spese a carico dei condividenti stessi e in caso di opposizione condannare l'opponente alle spese, diritti e onorari di giudizio.

*Ai fini del versamento del contributo unificato per le spese di giustizia dichiara che il valore della causa è di € 175.595 e pertanto il contributo unificato dovuto è pari ad € 759,00.*

**In via istruttoria**

-Sin da ora si chiede disporsi la nomina di un CTU che - previo accertamento della consistenza attuale del compendio immobiliare indiviso - predisponga un comodo progetto divisionale e in ogni caso effettui una valutazione dell'immobile e ne determini il valore.

-Si depositano i seguenti documenti:

1. Relazione Notarile Ventennale del 13/01/2021;

Avv. Federica Roiter  
Via di Villa Adriana 140  
00019 Tivoli (Rm)  
Via Giovanni Antonelli n. 41  
00197 Roma  
Tel/Fax 0774.530215  
E-MAIL: studioroiter@gmail.com  
PEC: federica.roiter@pecavvocatitivoli.it

---

2. Visura Catastale del 11/12/2019;
3. Atto di donazione Notaio, Dott. R. Ciancarelli, del 13 gennaio 2001, al rep. 98432/29001, registrato a L'Aquila il 1 febbraio 2001 al n. 298 e trascritto a Roma in data 6 febbraio 2001 ai nn. 9659/6405;
4. Lettera raccomandata a/r del 22.10.2020

Roma, 25/02/2021

Avv. Federica Roiter

Avv. Federica Roiter  
Via di Villa Adriana 140  
00019 Tivoli (Rm)  
Via Giovanni Antonelli n. 41  
00197 Roma  
Tel/Fax 0774.530215  
E-MAIL: studioroiter@gmail.com  
PEC: federica.roiter@pecavvocatitivoli.it

---

## RELATA DI NOTIFICAZIONE

Su richiesta di OTTAVIANI ALESSIO e dell'Avv. Federica Roiter quale suo procuratore come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'appello di Roma, ho notificato il su esteso atto così come segue:

- Al Sig. OTTAVIANI FEDERICO, residente in 00167 ROMA, Piazza dei Giureconsulti n. 26 – ivi recandomi e consegnandone copia a mani di